

0000430-40.2011.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

01) JULIANA CARVALHO PAIXÃO;

02) REGIANE CLARA RAMOS;

03) ROSIANE JESUS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

A sentenciada JULIANA CARVALHO PAIXÃO fora condenada como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.340/06 - "Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000430-40.2011.8.26.0624 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000430-40.2011.8.26.0624

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

01) JULIANA CARVALHO PAIXÃO;

02) REGIANE CLARA RAMOS;

03) ROSIANE JESUS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

A sentenciada JULIANA CARVALHO PAIXÃO fora condenada como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.340/06 - "Lei de Drogas", à pena de 04(quatro) anos e 02(dois) meses de

reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal (cf. v. Acórdão de fls. 566/571v) .

A despeito de inexistir certificação nos autos neste sentido, a Sentença de primeiro grau transitou em julgado ao Ministério Público em 20 de março de 2012. Sobrevindo o Trânsito em Julgado à condenada, determinou-se o cumprimento do v. Acórdão prolatado nos autos, conforme se infere de fls.395/396.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, dispõe o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...). Trata-se, pois, da prescrição da pretensão executória, cujo prazo prescricional deve ser regulado, conforme visto acima, pela pena fixada concretamente na Sentença, e tem por termo inicial o dia em que a condenação transita em julgado para a Acusação, como prevê o artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal.

Na espécie, a sentenciada fora condenado à pena privativa de liberdade de 04(quatro) anos e 02(dois) meses de reclusão quantum que, nos termos do artigo 109, inciso III, do Estatuto Repressor, corresponde ao prazo prescricional de 12(doze) anos.,

Entretanto, considerando que, à época dos fatos, a condenada contava com menos de 21(vinte e um) anos de idade, deve o prazo acima especificado ser reduzido à metade, consoante dispõe o artigo 115, primeira parte, do Código Penal, resultando em 06(seis) anos.

Conforme dito alhures, o Trânsito em Julgado ao Ministério Público da Sentença Condenatória sobreveio em 20 de março de 2012, isto é, há mais de 10(dez) anos, sem que se tenha dado início ao cumprimento da reprimenda legal.

Portanto, não havendo circunstâncias capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional, de rigor o reconhecimento da superveniência da prescrição da pretensão executória.

A propósito, abra-se um parênteses para esclarecer que, nada obstante a competência para a declaração da extinção da punibilidade em tais hipóteses ser, em regra, do Juízo das Execuções, entendo que prolongar a presente demanda quando a punibilidade do agente se encontra extinta em razão da prescrição configura inegável constrangimento ilegal ao direito de liberdade da condenada, além de violação ao princípio da celeridade e da economia processual.

Assim sendo, desde logo, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de JULIANA CARVALHO PAIXÃO, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura c/c o artigo 110, caput, ambos do Código Penal.

No mais, considerando que a prescrição da pretensão executória atinge tão somente os efeitos principais da condenação, calcule-se o valor eventualmente devido pelas custas processuais e, na sequência, intime-se JULIANA para pagamento em 90(noventa) dias, salvo se beneficiária da Justiça Gratuita.

Em relação à ROSIANE DE JESUS, cumpra-se o Despacho de fls. 595/596.

Finalmente, sobrevindo o Trânsito em Julgado à REGIANE CLARA RAMOS, cumpra-se o v. Acórdão de fls. 566/571.

Expeça-se, pois, Mandado de Prisão em desfavor de REGIANE CLARA.

Após a efetivação do cárcere, expeça-se a respectiva Guia de Recolhimento e, na sequência, encaminhe-se ao Departamento Estadual de Execuções Criminais do local em que se encontrar recolhida, com URGÊNCIA.

Calcule-se a pena de multa, intimando-se a condenada para pagamento em 10 (dez) dias, ficando, desde logo, deferido o parcelamento da quantia em até 05 (cinco) prestações mensais, devendo o pagamento da primeira parcela ocorrer em até 10 (dez) dias, em favor do Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo – FUNPESP – agência bancária do Banco do Brasil nº 1897-X, conta nº 139.521-1.

Com a quitação integral, anote-se, comunicando-se o Juízo das Execuções Criminais competente.

Se infrutífera a intimação, ou não efetuado o pagamento integral do quantum debeat, expeça-se Certidão da Sentença, dando-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 480-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, para fins de execução da pena pecuniária imposta.

Após, proceda a z. Serventia na forma como determinam os parágrafos do supracitado artigo 480-A das NSCGJ.

Quanto às custas, calcule-se o valor devido, intimando-se a sentenciada para pagamento em 90(noventa) dias, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE-SP - gerado pelo Sistema Portal de Custas - Recolhimentos e Depósitos, disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Oportunamente, feitas as devidas comunicações e anotações necessárias, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Servirá a presente, por cópia digitada, como Mandado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Tatui, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA